

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1014/2533

สมาคมศิษย์เก่ากมลจันทน์ กับพวก
นายยืนยง พฤษฐบูรณ์โกศล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (3)

ป.พ.พ. มาตรา 1284

การเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการสมาคม ต้องแจ้งแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1284 เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมยังมิได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับเลือกดังกล่าวย่อมไม่ใช่ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของสมาคมซึ่งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(3) สมาชิกของสมาคมไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดที่กระทำต่อสมาคม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นสมาชิกของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาคมและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้เป็นนายกสมาคมของโจทก์ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ โจทก์ที่ ๒ ได้รับมอบดวงตราตำแหน่งนายกสมาคมโจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๒ จึงมีอำนาจกระทำการในนามของโจทก์ที่ ๑ โดยการลงชื่อโจทก์ที่ ๒ และประทับตราดังกล่าว จำเลยเป็นเลขานุการของโจทก์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยซึ่งโจทก์ทั้งสองให้ควบคุมการเงินได้ทำเอกสารปลอม โดยไม่ทำหลักฐานการประชุมซึ่งแสดงว่าโจทก์ที่ ๑ มีกำไรให้สมาชิก รับทราบ และว่ากล่าวโจทก์ที่ ๒ ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ โจทก์ที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้จำเลย พ้นจากหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ต่อมาโจทก์ทั้งสองทราบและพบว่า จำเลยได้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานกองตำรวจสันติบาลมีตราประทับที่ไม่ใช่ดวงตรา แท้จริงของโจทก์ที่ ๑ เจ้าพนักงานหลงเชื่อและรับจดทะเบียนตามเอกสารเท็จ ทำให้ โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย และจำเลยยังได้ดูหมิ่นโจทก์ที่ ๒ ทำให้โจทก์ที่ ๒ ได้รับความเสียหายด้วย ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๗, ๒๖๘, ๓๒๖, ๓๒๘, ๙๐ และ ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ บัญญัติว่า บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ ฯลฯ

(๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๘๔ บัญญัติว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการสมาคมนั้นต้องแจ้งแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยน ดังนี้ แม้โจทก์ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็น

นายกสมาคมของโจทก์ที่ ๑ แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้ โจทก์ที่ ๒ เป็นนายกสมาคมของโจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๒ จึงไม่ใช่ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคล และแม้โจทก์ที่ ๒ จะเป็นสมาชิกของโจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๒ ก็ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ ๑ ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ที่ ๒ ฟ้องจำเลยเป็นความผิดต่อส่วนตัวด้วยนั้น เห็นว่า โจทก์ที่ ๒ ในฐานะสมาชิกสมาคม ย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดที่กระทำต่อสมาคม โจทก์ที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจฟ้องเช่น เดียวกัน

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

ศาลอาญา - นายทองสุข ปิงเมือง

ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานุกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ